

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1824 -
1825/2544

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กับพวก
ธนากรไทยธนากร จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 24 ตรี

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118

การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งถอดถอนโจทก์ออกจากกรรมการของธนาคารพาณิชย์จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเนื่องจากจำเลยดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ซึ่งเป็นอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะออกคำสั่งดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 24 ตรีซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2540 มาตรา 4 และให้ถือว่าเป็นการออกคำสั่งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของจำเลยด้วย ทำให้โจทก์ไม่ได้ทำงานให้แก่จำเลยเป็นการอีกต่อไป จึงถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2519 โจทก์ที่ 2 เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2521 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 จำเลยแจ้งการเลิกจ้างต่อโจทก์ทั้งสองโดยให้เป็นผลเลิกจ้างทันที ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินค่าประกันการทำงานแก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เลิกจ้าง (วันที่ 14 สิงหาคม 2541) จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในธนาคาร จำเลยเกิดจากคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่สั่งถอดถอนโจทก์ทั้งสองออกจากตำแหน่ง จำเลยไม่ใช่เป็นผู้สั่งให้โจทก์ทั้งสองพ้นจากตำแหน่ง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองเคยเป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการรองผู้จัดการได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 551,235 บาท และ 379,145 บาทตามลำดับ กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งถอดถอนโจทก์ทั้งสองออกจากการเป็นกรรมการของจำเลยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2541 เป็นต้นไป ตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเอกสารหมายเลข 2 คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด แต่เป็นการเลิกจ้างที่สืบเนื่องมาจากจำเลยประสบปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องไม่สามารถเพิ่มทุนได้ โจทก์ทั้งสองไม่สามารถจะแก้ไขได้ การเลิกจ้างดังกล่าวไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พินิจพิจารณาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 12,448,723.75 บาท เงินฝากค่าประกันจำนวน 2,081,979.50 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 826,852.50 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำนวน 34,452.18 บาท และค่าชดเชยจำนวน 3,307,410 บาท

แก่โจทก์ที่ 1 และให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 5,616,085.31 บาท เงินฝากค้ำประกันจำนวน 1,380,593.81 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 568,717.50 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำนวน 23,696.56 บาท และค่าชดเชยจำนวน 2,274,870 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2541 ยกเว้นสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2542 จนกว่าจะชำระให้โจทก์ทั้งสองเสร็จ

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนว่า คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ถอดถอนโจทก์ทั้งสองออกจากตำแหน่งกรรมการของจำเลยเป็นกรณีที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 24 ตรัสวรรคสี่ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการของธนาคารพาณิชย์ใดซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์นั้น และแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดำรงตำแหน่งแทนได้ทันทีตามที่เห็นสมควร" และวรรคท้ายบัญญัติว่า "ให้ถือว่าคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ถอดถอนหรือแต่งตั้งตามมาตรานี้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น" การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งถอดถอนโจทก์ทั้งสองออกจากกรรมการของจำเลยตามคำสั่งเอกสารหมายเลข 2 นั้น สืบเนื่องมาจากจำเลยมีฐานะการดำเนินการอยู่ใน

ลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอีกทั้งจำเลย
ไม่อาจจะแก้ปัญหาก็ได้ แม้ทางการจะได้ให้โอกาสจำเลยเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ซึ่ง
เป็นอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะออกคำสั่งดังกล่าวได้ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายข้างต้น และถือว่าเป็นการออกคำสั่งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของจำเลย
ด้วยและผลของคำสั่งดังกล่าวทำให้โจทก์ทั้งสองไม่ได้ทำงานให้แก่จำเลยอีกต่อไป จึง
ต้องถือว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนับ
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2541 เป็นต้นไป อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนที่อ้างว่า
จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน
110,247 บาท และ 75,829 บาทให้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(ปัญญา สุทธิบดี-กมล เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญในคดีนี้คือ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งถอดถอน
โจทก์ทั้งสองออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการรองผู้จัดการของ
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นจำเลยนั้นเป็นกรณีที่นายจ้าง "เลิกจ้าง"

ลูกจ้าง อันจะทำให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามฟ้องหรือไม่ การเรียกร้องเงินต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ซึ่งคดีนี้โจทก์เรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า) นั้น ลูกจ้างก็ต้องกล่าวอ้างว่านายจ้าง "เลิกสัญญา" โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา ข้อที่น่าสังเกตก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ใช้คำว่า "เลิกจ้าง" จะมีแต่คำว่า "เลิกสัญญา" ซึ่งหมายถึงกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานตามปกติ และมีคำว่า "ไล่ออก" ซึ่งหมายถึงกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานโดยทันที การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจเป็นการกระทำของนายจ้างหรือลูกจ้างก็ได้ (โดยทั่วไป การเลิกสัญญาซึ่งกระทำโดยนายจ้างมักเรียกกันว่า "เลิกจ้าง" ส่วนการเลิกสัญญาซึ่งกระทำโดยลูกจ้างมักเรียกกันว่า "ลาออก") ดังนั้น การเลิกจ้างหรือการเลิกสัญญาโดยนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเกิดขึ้นจากการกระทำของนายจ้าง โดยการแสดงเจตนาเลิกสัญญาต่อลูกจ้างเท่านั้น ซึ่งการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจะกระทำโดยชัดแจ้งออกเป็นหนังสือเลิกจ้าง หรือบอกกล่าวด้วยวาจาต่อลูกจ้างหรือจะกระทำโดยปริยายในลักษณะที่ไม่จ้างลูกจ้างทำงานต่อไปก็ได้ ส่วนการเรียกร้องเงินต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(ซึ่งคดีนี้โจทก์เรียกร้องค่าชดเชย) นั้นลูกจ้างก็ต้องกล่าวอ้างว่านายจ้าง "เลิกจ้าง" พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่ง "เลิกจ้าง" และกำหนดความหมายของการเลิกจ้างไว้ด้วยว่า "หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป" ดังนั้น การเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงเกิดจากการกระทำของนายจ้างโดยการแสดงเจตนาเลิกจ้างก็ได้ หรือเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายในกรณีที่มีพฤติการณ์อัน

ทำให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้ ตามข้อเท็จจริงในคดี โจทก์ทั้งสอง
พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในธนาคารของจำเลย เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี
คำสั่งถอดถอนโจทก์ทั้งสองออกจากตำแหน่งกรรมการของจำเลยโดยอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505 มาตรา 24 ตริ โจทก์ทั้งสองซึ่ง
เป็นลูกจ้างของจำเลยจึงไม่ได้ทำงานให้แก่จำเลยอีกต่อไป (และจำเลยก็ไม่ได้จ่ายค่า
จ้างให้ด้วย) ซึ่งกรณีดังกล่าวแสดงว่า จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมิได้มีการแสดงเจตนา
เลิกสัญญาต่อโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างเลยที่โจทก์ไม่ได้ทำงานกับจำเลยต่อมาเป็นผลมา
จากการใช้อำนาจของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกอัน
นายจ้างและลูกจ้างไม่อาจขัดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในวรรค
ท้ายของมาตรา 24 ตริ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นกำหนดว่า "ให้ถือว่าคำสั่ง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ถอดถอนหรือแต่งตั้งตามมาตรานี้เป็นมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย" นั้น เป็นบทบัญญัติเพื่อให้เกิดผลเสมือนหนึ่งเป็นการแสดง
เจตนาของนายจ้างโดยเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนกรรมการก็ถือว่า
นายจ้างลูกจ้างนั้นด้วย ดังนั้น การสั่งถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.
2505 จึงมีผลตามกฎหมายเป็นการเลิกจ้างด้วย เมื่อเป็นการเลิกจ้างโดยผลทาง
กฎหมาย มิใช่การเลิกสัญญาหรือเลิกจ้างที่เกิดจากการแสดงเจตนาโดยตรงของ
นายจ้าง หรือมีพฤติการณ์ที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่
นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สิทธิที่จะได้รับสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยก็น่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาในแง่ของการคุ้มครองลูกจ้างกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีเจตนาที่จะคุ้มครอง
ลูกจ้างให้ลูกจ้างได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและได้รับเงินจำนวนหนึ่งไปใช้สอยเมื่อ
ต้องออกจากงาน โดยมีใช้กรณีที่ลูกจ้างแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างหากพิจารณาใน

แย้งนี้ ไม่ว่าการทำให้ลูกจ้างต้องออกงานจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของนายจ้างโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ลูกจ้างก็ควรได้รับการคุ้มครอง ข้อวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้คงเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมตามกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) แต่หากมีจังหวะและโอกาสก็ควรที่จะพัฒนาข้อกฎหมายนี้โดยกำหนดให้ถือว่าการกระทำใดที่มีผลทำให้ลูกจ้างต้องออกจากงานหรือพ้นจากหน้าที่ในกรณีดังกล่าวหรือโดยผลของกฎหมายให้ถือเป็น "การเลิกจ้าง" ด้วย เกษมสันต์ วิลาวรรณ